Памятка арендатору с чек листом

ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Памятка поможет вам:

- □ проверить законность договора аренды;
- □ защитить свои права как арендатора;
- □ избежать финансовых и юридических рисков;
- □ правильно оформить передачу имущества;
- □ действовать в случае споров с арендодателем.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

- Глава 34 ГК РФ (ст. 606–670) — договор аренды.
- Ст. 609 ГК РФ — форма и регистрация договора.
- Ст. 615 ГК РФ — пользование арендованным имуществом.
- Ст. 619 ГК РФ — досрочное расторжение договора.
- Ст. 25 Конституции РФ — неприкосновенность жилища (если арендуется жилое помещение).

ЭТАП 1: ПРОВЕРКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АРЕНДОДАТЕЛЯ

Что проверить:

- **Право собственности** — запросить выписку из ЕГРН.
- **Паспорт арендодателя** — сверить с данными в договоре.
- **Договор** — убедиться, что он содержит все существенные условия.

ЭТАП 2: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Существенные условия:

- предмет договора (описание имущества);
- срок аренды;
- размер арендной платы и порядок оплаты;
- данные сторон.

Важные условия:

- порядок повышения арендной платы;
- порядок доступа арендодателя для проверок;
- кто несёт расходы на содержание имущества;
- условия субаренды (если применимо);
- порядок возврата обеспечительного платежа.

ЭТАП 3: ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

Акт приёма-передачи:

- дата и время передачи;
- подробное описание состояния имущества;
- перечень передаваемого оборудования и мебели;
- фото/видеофиксация.

ЭТАП 4: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВО ВРЕМЯ АРЕНДЫ

Ваши права:

- пользоваться имуществом в соответствии с договором и назначением;
- требовать от арендодателя исполнения обязательств (ремонт, устранение недостатков);
- на уведомление о проверках заранее (если предусмотрено договором).

Ваши обязанности:

- вносить арендную плату своевременно;
- использовать имущество по назначению;
- поддерживать имущество в исправном состоянии;
- проводить текущий ремонт (если не оговорено иное);
- вернуть имущество в состоянии, предусмотренном договором.

ЭТАП 5: РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Основания для расторжения:

- существенное нарушение договора арендодателем;
- невозможность использования имущества по назначению.

Процедура:

1. Письменное уведомление арендодателя.
2. Переговоры о расторжении.
3. При необходимости — обращение в суд (ст. 619 ГК РФ).

ЭТАП 6: ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА И ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА

Порядок действий:

1. Уведомление арендодателя о выезде (за срок, указанный в договоре).
2. Совместный осмотр имущества, фиксация состояния.
3. Подписание обратного акта приёма-передачи.
4. Возврат обеспечительного платежа (за вычетом подтверждённых расходов).

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ АРЕНДАТОРОВ

- принятие имущества без подробного акта приёма-передачи;
- отсутствие доказательств внесения платежей;
- нарушение условий использования имущества;
- невыполнение обязательств по содержанию имущества.

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ЗАСЕЛЕНИЕМ (ПРИЁМОМ ИМУЩЕСТВА)

- [ ] проверил право собственности арендодателя (выписка ЕГРН);
- [ ] заключил письменный договор аренды;
- [ ] в договоре указаны все существенные условия;
- [ ] подписан акт приёма-передачи с фотофиксацией;
- [ ] зафиксированы характеристики и состояние имущества;
- [ ] получил расписку о внесении обеспечительного платежа.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- Госуслуги — проверка документов, заказ выписок;
- Росреестр — проверка прав на недвижимость;
- Картотека арбитражных дел — проверка судебных споров;
- ВПРАВЕ.РФ — бесплатная юридическая помощь.